

1500020-53.2019.8.26.0291

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: JULIANA FRANCINI DOS REIS COSTA

Comarca: Jaboticabal

Foro: Foro de Jaboticabal

Vara: Vara Criminal

Data de Disponibilização: 18/05/2022

... prestados extrajudicialmente.

No que tange ao tráfico de drogas, convém mencionar que para configuração de tal delito não se exige o efetivo ato de tráfico, bastando à prática de qualquer das condutas previstas no caput do art. 33, da Lei n.º 11.343/2006, que, no caso dos autos, restou configurada por trazer consigo 13 (treze) cápsulas tipo eppendorf contendo cocaína e ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Jaboticabal

Vara Criminal

Praça do Café, s/nº, Aparecida, Jaboticabal - 14870-230 - SP

TERMO DE AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO CRIMINAL

Processo Digital nº:

1500020-53.2019.8.26.0291

Classe - Assunto

Tráfico de Drogas e Condutas Afins - Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Réu(é)(s):

WESLEY ROBERTO DA SILVA SOUZA

Data da audiência:

17/05/2022, às 15:30h

Aos 17 de maio de 2022, às 15:30h, em razão da pandemia do COVID-19 e da impossibilidade de acesso de pessoas ao prédio do fórum, conforme recentes determinações da Presidência desta Egrégia Corte, nos termos do Comunicado CG nº 284/2020, excepcionalmente, através de videoconferência criada no software Microsoft Teams, sob a presidência do MM. Juiz de Direito da Vara Criminal da Comarca de Jaboticabal Dr. JULIANA FRANCINI DOS REIS COSTA, comigo escrevente, Osmar Vitor Pereira Junior, matrícula M369870, regularmente conectada à sala virtual, foi aberta a audiência de Instrução e Julgamento, nos autos da ação entre as partes em epígrafe.

DELIBERAÇÕES INICIAIS

Aberta, com as formalidades legais, observou-se o lobby da sala virtual, tendo-se verificado a exitosa conexão do Promotor de Justiça, Dr. Fabricio Tosta de Freitas, do(a)(s) réu(é)(s): WESLEY ROBERTO DA SILVA SOUZA, acompanhado(a)(s) de seu(ua) patrono(a), Dr(a). Thiago Henrique Bianchini, OAB 236255/SP. da(s) testemunha(s) arrolada(s) PM - Jefferson da Silva e PM - Antonio Rogério Durval de Lucca.

Presente ainda a estagiária Manuela Furlan

Registro da audiência:

Todos os depoimentos serão realizados por equipamento de imagem e áudio através do programa Microsoft Teams e gravação armazenada em nuvem através do sistema One Drive e pelo SAJ

DA COLETA DA PROVA

Iniciados os trabalhos, foi permitido ao réu e ao seu defensor conversa privativa, tendo o MM. Juiz, Promotor e demais participantes, momentaneamente deixado a sala virtual. A seguir, retornando o magistrado e demais participantes à sala virtual, procedeu-se ao início da audiência virtual com da gravação através do Microsoft Teams. Após, foram adicionadas à audiência virtual, uma por vez, a partir do lobby,

PM - Jefferson da Silva e PM - Antonio Rogério Durval de Lucca.

Em seguida interrogou-se o réu WESLEY ROBERTO DA SILVA SOUZA.

ENCERRAMENTO DA INSTRUÇÃO

Pelo(a) MM(a). Juiz(a) foi dada por encerrada a instrução processual e determinado o debates das partes.

ALEGAÇÕES FINAIS E SENTENÇA

Alegações finais em audiência:

Dada a palavra ao(à) DD(a). Promotor(a) de Justiça e ao(à)(s) advogado(a)(s) de defesa, manifestaram-se em audiência.

Sentença:

O(a) MM(a). Juiz(a) foi proferida sentença em audiência, conforme segue:

Wesley Roberto da Silva Souza, devidamente qualificado nos autos, foi denunciado e está sendo processado pelo Ministério Público como incurso nas sanções do artigo 33, caput, da Lei de Drogas, pelos fatos a seguir descritos.

Segundo a denúncia, no dia 06 de janeiro de 2019, por volta das 8h44, na Rua Djalma Aleixo de Souza, nº 750, no município e comarca de Jaboticabal/SP, o acusado, trazia consigo, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, para fins de tráfico e entrega a terceiros, 13 (treze) cápsulas tipo eppendorf contendo cocaína e pesando 17,29g.

Houve a concessão de liberdade provisória (fls. 23/26).

O réu foi notificado (fl. 59) e apresentou defesa prévia (fls. 60/67).

A denúncia de fls. 45/46 foi recebida em 14 de maio 2019 (fl. 75).

Durante a instrução, realizada nessa data, foi colhida prova oral e, ao final, o réu foi interrogado.

Ao final, as partes apresentaram alegações finais orais.

O Ministério Público requereu a condenação nos moldes em que pretendida na denúncia.

A Defesa postulou, em síntese, pela absolvição diante da insuficiência do conjunto probatório no tocante à ocorrência do crime de tráfico.

É o relatório. Fundamento e Decido.

A pretensão punitiva é procedente.

A materialidade restou demonstrada pelos seguintes elementos de prova: auto de prisão em flagrante (fl. 01); termo de interrogatório do acusado confessando a prática delitiva na Delegacia (fls. 04); boletim de ocorrência (fls. 12/13); auto de exibição e apreensão do entorpecente (fl. 14); laudo pericial provisório positivo para substância entorpecente (fls. 16/17); laudo de exame químico-toxicológico positivo para a substância entorpecente (fls. 34/36); relatório final (fls. 38/39).

A autoria foi provada nos seguintes termos:

A testemunha Jefferson da Silva, Policial Militar, disse que estavam em patrulhamento de rotina, quando avistaram um indivíduo em uma bicicleta, que tentou correr dos Policiais. Em abordagem, realizaram revista pessoal e com ele encontraram as drogas. Ele disse que era para venda, a fim de financiar seu vício em drogas.

A testemunha Antônio Rogério Durval de Lucca, Policial Militar, ratificou integralmente o depoimento de seu companheiro de farda e acrescentou que o local onde ele foi encontrado era conhecido pelos Policiais como ponto de tráfico.

Em interrogatório, o acusado Wesley Roberto da Silva Souza disse que era usuário de drogas e que as drogas encontradas consigo eram para consumo.

A despeito da versão do acusado, esta restou isolada nos autos. Destarte, verifica-se que as provas orais e documentais coligidas aos autos não deixam dúvidas sobre a prática do fato descrito na denúncia. Neste contexto fático, a pretensão punitiva restou demonstrada.

Ambos os Policiais, ouvidos nessa data, ratificaram o depoimento prestado em sede inquisitorial, no sentido de que o acusado confessou para eles, na data dos fatos,

que as drogas eram destinadas a venda, a fim de sustentar seu vício em drogas. E não se diga que o depoimento de policiais não merece credibilidade. Na verdade, inexistente qualquer impedimento ou suspeição nos depoimentos judiciais que sejam prestados por policiais, civis ou militares, mesmo porque seria um contrassenso o Estado, que outrora os credencia para o exercício da repressão criminal, outorgando-lhes certa parcela do poder estatal, posteriormente, quando os chama à prestação de contas perante o Poder Judiciário, não mais lhes empreste a mesma credibilidade.

Nesse sentido, por sinal, a melhor jurisprudência:

"A jurisprudência do STF é no sentido de que a simples condição de policial não torna a testemunha impedida ou suspeita" (STF - HC 70.237 - Rel. Carlos Velloso - RTJ 157/94). "O valor de depoimento testemunhal de servidores policiais - especialmente quando prestado em Juízo, sob a garantia do contraditório - reveste-se de inquestionável eficácia probatória, não se podendo desqualificá-lo pelo só fato de emanar de agentes estatais incumbidos, por dever de ofício, da repressão penal. O depoimento testemunhal do agente policial somente não terá valor quando se evidenciar que esse servidor do Estado, por revelar interesse particular na investigação penal, age facciosamente ou quando se demonstrar - tal como ocorre com as demais testemunhas - que as suas declarações não encontram suporte nem se harmonizam com outros elementos probatórios idôneos" (STF - HC 73.518- 5 - Rel. Celso de Mello - DJU 18.10.96, p. 39.846).

Por isso, força convir, os depoimentos dos policiais, no caso, merecem crédito e servem, perfeitamente, para supedâneo da prolação de sentença condenatória, depoimentos estes que, em juízo, harmônicos entre si, sintonizaram-se com os depoimentos prestados extrajudicialmente.

No que tange ao tráfico de drogas, convém mencionar que para configuração de tal delito não se exige o efetivo ato de tráfico, bastando à prática de qualquer das condutas previstas no caput do art. 33, da Lei n.º 11.343/2006, que, no caso dos autos, restou configurada por trazer consigo 13 (treze) cápsulas tipo eppendorf contendo cocaína e pesando 17,29g, ou seja, posse protegida.

Assim, a finalidade de traficância depreende-se das circunstâncias em que se deram os fatos, da quantidade de entorpecentes apreendidos, bem como do modo de acondicionamento das drogas, embaladas e prontas para distribuição.

Na data dos fatos, os policiais militares efetuavam patrulhamento de rotina quando avistaram o acusado, sendo que este ao notar a presença da viatura, tentou evadir-se do local abordo de uma bicicleta. Em razão desse comportamento, os militares o abordaram e em revista pessoal foram encontradas as drogas. Fato que, o réu confessou a propriedade dos entorpecentes e que iria vendê-los, afirmando ser usuário de drogas.

Desta forma, a alegação do acusado de que teria adquirido os entorpecentes para seu próprio consumo restou isolada nos autos, uma vez que, conforme o depoimento das testemunhas policiais e seu próprio depoimento na Delegacia, o réu havia confessado a prática do delito vez que precisava do dinheiro para sustentar seu próprio vício. Assim, sua versão apresentada em juízo mostra-se meramente exculpante, a fim de afastar sua responsabilização pelos fatos.

Outrossim, a responsabilidade do acusado pelo crime de tráfico pode ser extraída dos seguintes elementos de convicção: 1) apreensão dos entorpecentes em posse do acusado; 2) declaração das testemunhas policiais relatando a dinâmica delitiva; 3) laudos técnicos demonstrando a natureza das drogas; 4) confissão do acusado em sede inquisitorial.

Por conseguinte, impõe-se a condenação.

Doso a pena.

Inicialmente, observo que o acusado era menor de 21 anos na data dos fatos (05/07/2000) e primário (fl. 54).

Nessas condições, partindo dos mínimos legais, passo à dosimetria e individualização da pena, com observância ao sistema trifásico adotado pelo Código Penal (CP, artigo 68).

Na primeira fase:

a) A culpabilidade está patente, pois o réu é imputável e agiu livre de influências

que pudessem alterar seu entendimento ao tempo de sua conduta, podendo atingir a potencial consciência da ilicitude, sendo-lhe exigível conduta diversa.

b) O acusado é possuidor de bons antecedentes, nada tendo a considerar.

c) Diante da ausência da produção de provas em sentido contrário, concluo que a conduta social do acusado é adequada, não havendo nada para majorar a pena.

d) Não há nos autos elementos suficientes para se aferir a personalidade do agente.

e) Os motivos são insitos aos tipos penais, de acordo com a própria objetividade jurídica do crime em apreço.

f) As circunstâncias são relatadas nos autos, não havendo nada excepcional a ser considerado.

g) As consequências são próprias dos tipos penais, nada tendo a se valorar como fator extrapenal.

h) O comportamento da vítima em nada influenciou para o crime em comento.

Ponderadas tais circunstâncias judiciais, tenho que elas são favoráveis ao acusado. Por isso, fixo-lhe a pena-base no mínimo legal, em 05 (cinco) anos de reclusão e pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa.

Na segunda fase, presente a atenuante da menoridade relativa, prevista no artigo 65, inciso I do CP. No entanto, não é possível, nesta fase, abaixar a pena para aquém do mínimo legal (Súmula 231, STJ), razão pela qual está permanece inalterada. Na terceira etapa, cabível a aplicação do benefício disposto no §4º, art. 33 da Lei de Drogas, uma vez que o acusado primário, de bons antecedentes, sem quaisquer indícios de que integre organização criminosa. Assim, diminuo a reprimenda em 2/3. Assim, torno a pena definitiva em 01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão e pagamento de 166 (cento e sessenta e seis) dias-multa.

O regime inicial para cumprimento da pena deve ser o aberto, (art. 33, §2º, "c", CP), considerando a quantidade de pena imposta e a primariedade do agente.

A substituição da pena privativa de liberdade é possível diante da quantidade de pena inferior a 4 anos, da ausência de violência ou grave ameaça na conduta e por ser medida é socialmente recomendável, como tentativa de ressocialização. Por isso, substituo as penas privativas por 2 penas restritivas, consistentes em prestação de serviços à comunidade ou a entidades públicas pelo mesmo período da privativa de liberdade, de forma e molde a ser deliberado em sede de execução, e pagamento de prestação pecuniária, no valor de um salário-mínimo, a entidade pública ou privada, com destinação social.

Fixo o valor do dia multa no mínimo legal, diante da falta de informações sobre a capacidade econômica do réu.

Diante do exposto, julgo PROCEDENTE a pretensão para o fim de declarar o acusado Wesley Roberto da Silva Souza como incurso nas sanções do artigo 33, caput, da Lei de Drogas, condenando-o à pena 01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão, em regime inicial aberto, e pagamento de 166 (cento e sessenta e seis) dias-multa, no piso. Contudo, substituo a sanção corporal, nos termos da fundamentação.

Defiro o recurso em liberdade, pois a pena imposta não coaduna com prisão.

Nos termos do art. 804 do CPP, condeno o acusado ao pagamento das custas processuais, caso não seja beneficiário da Justiça Gratuita.

Autorizo a destruição dos entorpecentes apreendidos. Oficie-se à autoridade policial.

Após o trânsito em julgado: cobre-se a pena de multa; oficie-se ao juízo eleitoral do local do domicílio do sentenciado comunicando a suspensão dos direitos políticos; expeça-se a definitiva guia de recolhimento para execução da pena; comunique-se o desfecho da ação penal ao serviço distribuidor e ao IIRGD.

Oportunamente, arquivem-se os autos com as anotações necessárias.

PRIC

Nada mais a ser tratado na referida audiência, foi determinado o encerramento deste termo, bem como o término da videoconferência. Por fim, salvas eletronicamente as cópias do presente termo, foram devidamente assinadas eletronicamente.

Juiz:

Documento assinado digitalmente nos termos da Lei nº 11.419/2006, conforme
impressão à margem direita.